

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 647/2532 บริษัท เท เวศ ประกันภัย จำกัด  
บริษัท โซสชิปปิง แอนด์เอเยนซี จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4 วรรคสาม, มาตรา 609 วรรคสอง, มาตรา 618

การที่จำเลยได้ดำเนินการติดต่อกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อการนำร่องเรือ น. ซึ่งบรรทุกสินค้ารายพิพาทเข้าสู่ท่าและขอที่จอดเทียบเรือ กับติดต่อกรมศุลกากรเพื่อให้พนักงานศุลกากรไปตรวจสินค้าในเรือรวมทั้งแจ้งเวลาเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ กิจการเหล่านี้เป็นกิจการที่เจ้าของเรือ น. และบริษัท ฟ. ผู้ขนส่งจะต้องกระทำโดยตนเองซึ่งได้มอบอำนาจให้บริษัท ช. เป็นผู้กระทำการแทนแต่บริษัท ช. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ จึงได้มอบอำนาจช่วงให้จำเลยเป็นผู้ดำเนินการเหล่านั้นแทน การที่จำเลยกระทำไปดังกล่าวยังไม่พอให้ถือว่าจำเลยได้ทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมขนส่งกับเรือ น. และบริษัท ฟ. และเพียงแต่จำเลยได้ร่วมตรวจสอบสินค้ารายพิพาทกับพนักงานตรวจสอบสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับมอบใบตราส่งคืน แล้วออกใบรับของให้แก่ผู้รับตราส่งกับแจ้งไปยังผู้อำนวยการกองการตรวจสอบสินค้าขาเข้า กรมศุลกากรขอแก้ไขบัญชีสินค้าเพื่อให้ผู้รับตราส่งไปดำเนินการพิธีการศุลกากร ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด.  
(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยการขนส่งฝ่ายดิบจำนวนไม่เกิน 200 มัดของบริษัทพัฒนากิจเท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้ซื้อซึ่งมีฝ่ายดิบที่จะส่งมารวม 2 ชนิด จำนวน 193 มัด มีน้ำหนักสุทธิ 100,000 ปอนด์ ในทุนประกัน 88,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีเงื่อนไขแห่งความรับผิดชอบในภัยทุกประเภทรวมทั้งความเสียหายและสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่งจากท่าเรือนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา จนถึงท่าเรือกรุงเทพมหานคร สินค้าดังกล่าวขนส่งมาโดยเรือนิโคเลียร์คารามชินเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2522 และมาถึงท่าเรือกรุงเทพมหานครวันที่ 4 เมษายน 2522 จำเลยซึ่งเป็นตัวแทนต่างประเทศรับทำการขนส่งหลายทอดกับเรือสินค้าผู้ขนส่งดังกล่าวได้ดำเนินการทางพิธีการศุลกากรเพื่อขอรับสินค้าจึงทราบว่าสินค้าที่ส่งมาได้ขาดหายไปจำนวน 68 มัด คิดเป็นเงินไทย 634,059.40 บาท โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายจำนวนเงินดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2522 จึงรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องเอาแก่จำเลยขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 700,001.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 634,059.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 634,059.40 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้เป็นตัวแทนต่างประเทศของเรือนิโคเลียร์คารามชินผู้ขนส่ง จำเลยเป็นแต่เพียงตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทโซวินฟลอตแห่งสหภาพโซเวียต โดยเป็นผู้ดำเนินพิธีการศุลกากร การท่าเรือ กรมเจ้าท่า และกองตรวจคนเข้าเมือง จำเลยมิได้เป็นผู้ขนส่งหรือทำการขนส่งร่วมกับเรือเดินทะเลลำใดหน้าที่ในการขนส่งเป็นของเรือเดินทะเลแต่ละลำ ส่วนการขนถ่ายสินค้าส่งถึงผู้รับก็เป็นหน้าที่ของผู้ขนถ่ายสินค้า จำเลยมิได้เข้าร่วมพิธีการศุลกากรตรวจนับสินค้าและขอรับสินค้าแต่ได้รับแจ้งสินค้าสูญหายจากเจ้าของสินค้าและผู้ขนถ่ายสินค้า จำเลยทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนทั่วไปของบริษัทโซวินฟลอตซึ่งมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ

เท่านั้น จำเลยจะรับผิดชอบก็แต่ตามสัญญาที่กระทำแต่ลำพังตนเอง จึงหาต้องรับผิดชอบ  
เป็นการส่วนตัวไม่ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 634,059.40 บาทพร้อม  
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 26 กันยายน 2522 จนกว่าจะชำระเสร็จ  
แก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ปัญหาว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในการที่สินค้ารายพิพาท  
สูญหายไปในระหว่างการขนส่งทางทะเลของบริษัทฟาร์อีสต์เทอร์ชิปปิงคัมปานี ผู้  
ขนส่งซึ่งขนส่งมาโดยเรือนิโคเล่ย์คารามชินหรือไม่ ข้อที่จะต้องพิจารณาในปัญหานี้ก็  
คือ ถ้าจำเลยเข้าร่วมขนส่งและเป็นการขนส่งหลายคนหลายทอดตามวิธีการขนส่ง  
ทางทะเลจำเลยก็ต้องรับผิดชอบด้วยพิเคราะห์แล้ว การขนส่งรายนี้บริษัทดับบลิว บี ดัน  
นาแวนท์ผู้ขายได้ว่าจ้างบริษัทฟาร์อีสต์เทอร์ชิปปิงคัมปานีเป็นผู้ขนส่งดังปรากฏตาม  
ใบตราส่งเอกสารหมายเลข 5 โดยจำเลยมิได้เข้าร่วมทำสัญญาด้วย และได้ความจาก  
คำเบิกความของนายพินิจ สนิะวัตประธานกรรมการบริษัทจำเลย กับนายฉัตรไชย รุ่ง  
ธีระวัฒนานนท์พยานจำเลยว่า ในการขนถ่ายสินค้าจากเรือมีข้อตกลงระหว่างบริษัท  
ไซวินฟลोटกับห้างหุ้นส่วนจำกัดอัมพรแอนด์ซันส์ ตามเอกสารหมายเลข 29 ผู้ทำ  
หน้าที่ขนถ่ายสินค้าคือห้างหุ้นส่วนจำกัดอัมพรแอนด์ซันส์ นายบุญช่วย หงส์แก้ว  
พยานโจทก์ก็เบิกความเจือสมคำพยานจำเลยว่าการขนถ่ายสินค้าจากเรือนิโคเล่ย์คา  
รามชินนั้นทางบริษัทอื่นเป็นผู้ทำ บริษัทจำเลยไม่ได้ทำ ทั้งเอกสารหมายเลข 29 นี้

เป็นเอกสารที่โจทก์ส่งอ้างเป็นพยานซึ่งมีข้อความว่าบริษัทโซวินฟล๊อตตกลงให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอัมพรแอนด์ซันส์ ดำเนินการขนส่งสินค้าขึ้นจากเรือ จัดหาและจ่ายค่าแรงงานทั้งหมด รวมทั้งจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการขนถ่ายสินค้าในเบื้องต้นจึงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เข้าร่วมทำการขนส่งสินค้ารายพิพาท และไม่ได้มีส่วนเข้าร่วมในการขนถ่ายสินค้ารายพิพาทจากเรือนิโคเลย์คารามชิน

การที่จำเลยได้ดำเนินการติดต่อกกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อการนำร่องเรือนิโคเลย์คารามชินซึ่งบรรทุกสินค้ารายพิพาทเข้าสู่ท่าและขอที่จอดเทียบเรือกับติดต่อกกรมศุลกากรเพื่อให้พนักงานศุลกากรไปตรวจสินค้าในเรือ รวมทั้งแจ้งเวลาเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ กับเมื่อเรือเข้าเทียบท่าแล้ว จำเลยได้ร่วมกับพนักงานตรวจสอบสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทยทำการตรวจสอบสินค้ารายพิพาท จากนั้นก็รับมอบใบตราส่งคืนมา แล้วออกใบรับของให้แก่ผู้รับตราส่งเพื่อนำไปรับสินค้าจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยเมื่อสินค้าขาดจำนวน จำเลยก็แจ้งไปยังผู้อำนวยการกองตรวจสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร ขอแก้ไขบัญชีสินค้า เพื่อให้ผู้รับตราส่งไปดำเนินพิธีการศุลกากรตามที่พิจารณาได้ความมานั้น จะเป็นการที่จำเลยเข้าร่วมขนส่งและเป็นการขนส่งหลายคนหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเลหรือไม่ เห็นว่าการติดต่อเพื่อการนำร่องเรือเข้าสู่ท่าและขอที่จอดเทียบเรือกับติดต่อเพื่อให้พนักงานศุลกากรไปตรวจสินค้าในเรือรวมทั้งแจ้งเวลาเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ กิจการเหล่านี้เป็นกิจการที่เจ้าของเรือนิโคเลย์คารามชินและบริษัทฟาร์อีสต์เทอร์นชิปปิงคัมปานีผู้ขนส่งจะต้องกระทำโดยตนเองซึ่งได้มอบอำนาจให้แก่บริษัทโซวินฟล๊อตแห่งสหภาพโซเวียตเป็นผู้กระทำการแทน แต่เนื่องจากบริษัทโซวินฟล๊อตมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ จึงได้มอบอำนาจช่วงให้จำเลยเป็นผู้ดำเนินกิจการเหล่านั้นแทนดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 การที่จำเลยกระทำไปดังกล่าว ยังไม่พอให้ถือได้ว่าจำเลยได้ทำหน้าที่เป็นผู้เข้าร่วมขนส่งกับเรือนิโคเลย์คารามชินและบริษัทฟาร์อีสต์เทอร์นชิปปิงคัมปานีด้วย และลำพังแต่การที่จำเลยได้ร่วมกระทำการตรวจสอบสินค้า

รายพิพาทกับพนักงานตรวจสอบสินค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับมอบ  
ใบตราส่งคืนมา แล้วออกใบรับของให้แก่ผู้รับตราส่ง กับแจ้งไปยังผู้อำนวยการกอง  
ตรวจสอบสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร ขอแก้ไขบัญชีสินค้า เพื่อให้ผู้รับตราส่งไปดำเนิน  
พิธีการศุลกากร ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยอยู่ในฐานะผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามวิธี  
การขนส่งทางทะเล ดังที่โจทก์อ้าง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง...'

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทน  
จำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 20,000 บาท.

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |